DIREITO ADMINISTRATIVO · MATERIAL DE REVISÃO · CEBRASPE

Responsabilidade Civil do Estado

Teoria, esquemas e jurisprudência organizados a partir de **593 itens reais do CEBRASPE** (1996–2026), com indicadores de quantas vezes cada assunto já foi cobrado.

593	154	54%
itens analisados	itens desde 2018	dos gabaritos são “Errado”

0 Raio-X da banca

1 Conceitos, teorias e pressupostos

2 Quem responde: estatais e prestadoras

3 Excludentes e atenuantes

4 Omissão estatal

5 Agente público, regresso e dupla garantia

6 Atos legislativos e judiciais

7 Casos especiais e Temas do STF

8 As 20 pegadinhas que mais derrubam

9 Revisão relâmpago

Fonte das questões: caderno TEC Concursos “resp civil” (3 partes). Indicadores de cada página: total de itens do assunto · itens desde 2018 · proporção de gabaritos Certo/Errado.

0 Raio-X da banca

593 itens CEBRASPE · **154** desde 2018 · Certo **46%** · Errado **54%**

Itens por assunto (classificação do TEC)



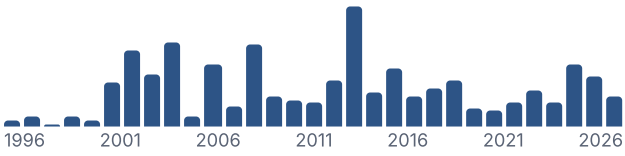
COMO LER OS INDICADORES

- **Barras de calor** (▮▮▮▮) ao lado de cada subtema: 1 barra = até 9 itens; 2 = 10 a 24; 3 = 25 a 49; 4 = 50 ou mais.
- **"Desde 2018"** mostra se o tema continua vivo nas provas recentes.
- **C / E** = quantos itens do subtema tiveram gabarito Certo ou Errado. Quando E domina, o tema é campo fértil de pegadinha.

Top 12 subtemas (minha classificação dos enunciados)

#	Subtema	Itens	2018+
1	Privadas prestadoras de serviço público (concessionárias) e usuário × não usuário	71	17
2	Ação regressiva contra o agente (dolo ou culpa)	71	16
3	Omissão estatal: regra subjetiva × dever específico	69	29
4	Risco administrativo (regra da CF)	57	10
5	Pessoas jurídicas de direito público (direta, autarquias, fundações)	57	15
6	Dispensa de dolo/culpa (responsabilidade objetiva)	47	21
7	Nexo causal e teoria do dano direto e imediato	46	15
8	Culpa concorrente (atenua)	38	12
9	Culpa exclusiva da vítima (exclui)	34	6
10	Risco integral (exceção)	33	10

Itens por ano



Balanço de gabaritos



A banca erra o item quase sempre **trocando uma peça do esquema**: "risco integral" no lugar de "risco administrativo", "exclui" no lugar de "atenua", "só dolo" no lugar de "dolo ou culpa", "usuário" no lugar de "terceiro". Quem domina os esquemas deste material resolve a maioria dos itens.

Metodologia. As contagens por assunto seguem a classificação do próprio TEC. As contagens por subtema saem da leitura dos enunciados, agrupados por palavras-chave. Um mesmo item pode entrar em mais de um subtema, então a soma passa do total. Foram descartados 2 itens: um sem enunciado e um de direito civil (fiança) que veio no caderno por engano.

1 Conceitos, teorias e pressupostos

268 itens no TEC · **45%** do total · **46** desde 2018 · Gabarito **C 128** / **E 140**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

■■■■	Risco administrativo (regra da CF)	57 itens · 10 desde 2018 · C 37 / E 20
■■■□	Risco integral (exceção)	33 itens · 10 desde 2018 · C 11 / E 22
■■■□	Culpa do serviço / culpa anônima (faute du service)	27 itens · 7 desde 2018 · C 10 / E 17
■■■□	Dispensa de dolo/culpa (responsabilidade objetiva)	47 itens · 21 desde 2018 · C 23 / E 24
■■■□	Nexo causal e teoria do dano direto e imediato	46 itens · 15 desde 2018 · C 28 / E 18
■■□□	"Nessa qualidade": agente em serviço, fora de serviço, de fato	23 itens · 12 desde 2018 · C 11 / E 12
■■□□	Atos lícitos (dano anormal e específico)	18 itens · 3 desde 2018 · C 10 / E 8
■□□□	Teoria da irresponsabilidade	7 itens · 3 desde 2018 · C 5 / E 2

REGRA-MATRIZ · CF/88, ART. 37, § 6º

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Responsabilidade civil do Estado = obrigação de **reparar economicamente** danos **patrimoniais ou morais** causados a terceiros por comportamentos **comissivos ou omissivos**, **lícitos ou ilícitos**, imputáveis aos seus agentes. É **extracontratual** e é objeto do **direito administrativo**, não do direito privado.

Linha do tempo das teorias

Irresponsabilidade
Estado absolutista. "The king can do no wrong" / "Le roi ne peut mal faire".
Nunca acolhida nas CFs

Civilista
Culpa do agente (direito privado). Distinção entre atos de **império** e de **gestão**.
Subjetiva

Culpa do serviço
Faute du service / culpa anônima: o serviço não funcionou, funcionou mal ou atrasou.
Subjetiva (publicista)

Risco administrativo
Basta conduta + dano + nexo. **Admite excludentes**.
REGRA desde 1946

Risco integral
"Segurador universal": **não admite excludentes**.
Só em exceções

Teoria	Precisa provar culpa?	Admite excludentes?	Onde aparece hoje
Culpa do serviço (culpa anônima, culpa administrativa)	Sim: a vítima prova a **falta do serviço** (inexistência, mau funcionamento ou retardamento). Não precisa identificar o agente.	**Sim**	Omissão genérica do Estado (ver bloco 4)
Risco administrativo	**Não. Basta o fato do serviço.**	**Sim: culpa exclusiva da vítima, força maior, fato de terceiro; culpa concorrente atenua**	**Regra** do art. 37, § 6º (atos comissivos)
Risco integral	**Não**	**Não**	Danos **nucleares** (CF, art. 21, XXIII, "d"), dano ambiental (STJ), atentados terroristas e atos de guerra contra aeronaves brasileiras (Leis 10.309/2001 e 10.744/2003)

ATENÇÃO: RISCO ADMINISTRATIVO × RISCO INTEGRAL

São **33** itens com "risco integral" e a maioria tem gabarito **Errado**: a banca troca uma teoria pela outra. Fórmula: risco **administrativo** = objetiva **com** excludentes; risco **integral** = objetiva **sem** excludentes. A frase "o Brasil adota o risco integral" está **errada**.

A responsabilidade civil do Estado no Brasil é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração da ocorrência do dano.

ERRADO 2026

A teoria do risco integral prevê ao Estado, pelo simples envolvimento no evento, a obrigação de reparação do dano causado ao particular, não sendo possível a produção de prova com vistas a elidir essa responsabilidade, dada a condição de seguradora universal que a administração pública assume.

CERTO 2025

O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1946, adotou, como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipóteses de exclusão da responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima.

CERTO 2022

A conhecida frase The king can do no wrong (O rei não erra) está associada à teoria da irresponsabilidade do Estado.

CERTO 2024

As fórmulas "The king can do no wrong" ("O rei não pode errar") e "Le roi ne peut mal faire" ("O rei não pode fazer mal") representam, historicamente, a teoria da responsabilidade com culpa (ou responsabilidade subjetiva), segundo a qual o administrado somente fazia jus a indenização por ato estatal se provasse a culpa ou o dolo da administração.

ERRADO 2004

Conforme a doutrina clássica, quanto à responsabilização do Estado por danos ocasionados aos particulares, a CF adotou a teoria da culpa anônima, ou culpa do serviço, cujo pressuposto é o mau funcionamento ou o retardamento do serviço.

ERRADO 2023

De acordo com a teoria da culpa administrativa, o dever de o Estado indenizar dano sofrido por particular pode ocorrer de três formas: inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou retardamento do serviço.

CERTO 2013

A distinção entre atos de império e ato de gestão, para configuração da responsabilidade da administração pública, não mais persiste no âmbito doutrinário, ante os termos em que a responsabilidade administrativa foi fixada na Constituição Federal de 1988.

CERTO 2006

Pressupostos da responsabilidade objetiva

Conduta comissiva (ou omissiva específica), lícita ou ilícita + **Dano** material e/ou moral; sem dano não há responsabilidade + **Nexo causal** dano direto e imediato + ~~Dolo/culpa~~ dispensados = **Dever de indenizar** salvo excludente

NEXO CAUSAL: TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO

O Brasil adota a teoria do **dano direto e imediato** (ou da interrupção do nexo causal, CC, art. 403). **Não** adota a equivalência dos antecedentes nem a causalidade adequada. A responsabilidade objetiva **não dispensa o nexo**; é justamente sobre o nexo que atuam as excludentes.

ATO LÍCITO TAMBÉM GERA DEVER DE INDENIZAR

Quando causa dano **anormal** (além dos incômodos normais da vida em sociedade) e **específico** (atinge pessoas determinadas). O fundamento é a **isonomia**, ou repartição equânime dos encargos públicos, e não a legalidade. Exemplo: interdição prolongada de via que inviabiliza um único comércio.

Para a responsabilização civil do Estado, é necessária a demonstração da ação do agente público, do dano e do nexo de causalidade, além da comprovação de dolo ou culpa do servidor.	ERRADO	2025
A responsabilidade objetiva do Estado dispensa a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente administrativo e o dano sofrido pela vítima.	ERRADO	2015
O Brasil adota a teoria do dano direto ou imediato para a configuração do nexo de causalidade na demonstração da responsabilidade civil do Estado.	CERTO	2025
Em relação ao nexo de causalidade na responsabilidade civil do Estado, o Brasil adota a teoria da equivalência dos antecedentes e da causalidade adequada.	ERRADO	2026
Caso um ato lícito do Estado cause dano anormal e específico a determinado indivíduo, o dever de indenizar se fundamenta no princípio da isonomia, e não no princípio da legalidade.	CERTO	2025
Em se tratando de comportamento comissivo, não haverá responsabilidade extracontratual do Estado se o ato relacionado tiver sido lícito.	ERRADO	2017
A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial.	ERRADO	2013

“Nessa qualidade”: quando o ato do agente é imputado ao Estado

Situação	Estado responde?	Base
Agente em serviço: efetivo, comissionado, temporário, empregado	**Sim**	Basta agir na qualidade de agente; o tipo de vínculo é irrelevante
Agente fora de serviço, mas **valendo-se da condição** de agente (ex.: arma da corporação)	**Sim (tendência do STF)**	O dano decorre da qualidade de agente. A banca já deu gabaritos nos dois sentidos; o critério é o vínculo entre o ato e a função
Agente em atividade **puramente privada** (consultório particular, carro próprio, folga, motivo pessoal)	**Não**	Não agiu “nessa qualidade”
Agente **de fato**: necessário (emergência) ou putativo (investidura irregular)	**Sim, perante terceiro de boa-fé**	Teoria da aparência e proteção da confiança
Vítima que também é servidor público	**Sim**	O servidor também é “terceiro” em relação ao Estado

O ato ilícito culposo causador de dano praticado por perito médico federal no desempenho de seu ofício privado em consultório médico particular atrai a responsabilidade civil do Estado, em virtude da qualidade de agente público do perito.

ERRADO 2025

Caso um servidor público que exerça a função de motorista, ao retornar a casa em veículo próprio, fora do horário do expediente, colida com outro carro particular, tal fato não ensejará responsabilização do Estado pelos eventuais danos causados pelo servidor.

CERTO 2013

Soldado agride terceiro, fora do horário, com arma da corporação. Na hipótese considerada, deve incidir a responsabilidade objetiva do Estado, ressarcindo os prejuízos da vítima.

CERTO 2002

O Estado terá o dever de indenizar no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé por agente público necessário.

CERTO 2018

Em razão do princípio da proteção da confiança, quando o dano for causado por funcionário público putativo, o Estado não responderá civilmente perante particulares de boa-fé.

ERRADO 2018

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que estes sejam servidores públicos em exercício, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CERTO 2024

2 Quem responde: estatais e prestadoras

70 itens no TEC · **12%** do total · **14** desde 2018 · Gabarito **C 31** / **E 39**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

■■■■	Privadas prestadoras de serviço público (concessionárias) e usuário × não usuário	71 itens · 17 desde 2018 · C 33 / E 38
■■■■	Pessoas jurídicas de direito público (direta, autarquias, fundações)	57 itens · 15 desde 2018 · C 24 / E 33
■■■□	Estatais que exploram atividade econômica	27 itens · 3 desde 2018 · C 11 / E 16
■□□□	Responsabilidade subsidiária do Estado / poder concedente	8 itens · 1 desde 2018 · C 4 / E 4

Mapa de quem responde objetivamente

Pessoa jurídica	Regime	Observações que a banca cobra
Administração direta, autarquias, fundações públicas de direito público	**Objetiva (art. 37, § 6º)**	Agências reguladoras e conselhos entram como autarquias. Não é preciso provar culpa do agente.
Empresas públicas e sociedades de economia mista **prestadoras de serviço público**	**Objetiva**	Ex.: Correios, companhias de saneamento.
Concessionárias, permissionárias e demais **privadas** prestadoras de serviço público	**Objetiva perante usuário e não usuário**	STF, RE 591.874 (Tema 130). O pedestre ou motorista atingido por ônibus da concessionária também é protegido.
Empresas públicas e sociedades de economia mista **exploradoras de atividade econômica**	**Direito privado (Código Civil/CDC)**	Art. 173, § 1º, II, CF: regime próprio das empresas privadas. Ex.: Caixa, Banco do Brasil, Petrobras. Não se aplica o art. 37, § 6º.
Estado (ente instituidor ou poder concedente)	**Subsidiária**	Responde se a entidade ou concessionária não tiver patrimônio para indenizar. Não é solidária.

Vítima
usuário **ou** não usuário do serviço

→ ação direta

Prestadora (concessionária)
responde **objetivamente** (risco administrativo, não integral)

→ se insolvente

Poder concedente
responde **subsidiariamente**

PEGADINHAS RECORRENTES DESTE BLOCO

- "Prestadora responde objetivamente só perante o **usuário**" → **Errado**: alcança não usuários (Tema 130).
- "Estatal que explora atividade econômica responde objetivamente pelo art. 37, § 6º" → **Errado**.
- "A responsabilidade objetiva se aplica **indistintamente** a toda a administração indireta" → **Errado**: ficam de fora as exploradoras de atividade econômica.
- "Concessionária responde pelo risco integral" → **Errado**: é risco administrativo.

Para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, não é necessária a demonstração de culpa em relação a danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço público por ela prestado

CERTO 2024

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva no tocante a não usuários do serviço.

ERRADO 2022

Suponha-se que Maria estivesse conduzindo o seu veículo quando sofreu um acidente de trânsito causado por um ônibus da concessionária do serviço público municipal de transporte público, o qual lhe causou danos materiais. Nessa situação hipotética, eventual direito à indenização pelos danos suportados por Maria somente ocorrerá se ficar provado que o condutor do referido coletivo atuou com culpa ou dolo, já que não haverá responsabilidade objetiva na espécie, pois, na oportunidade, Maria não era usuária do serviço público de transporte público coletivo.

ERRADO
2011

Caso uma autarquia federal cause danos materiais a terceiros na prestação de serviço público, a sua responsabilidade civil será objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, aplicando-se idêntica regra às empresas públicas prestadoras de serviços públicos.

CERTO
2026

A responsabilidade civil relativa a danos ocasionados a particulares pelas concessionárias de serviço público segue a lógica da teoria do risco integral.

ERRADO
2025

Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano.

ERRADO
2021

A Caixa Econômica Federal é empresa pública prestadora de serviços de natureza privada e possui responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes.

ERRADO
2021

A regra da responsabilidade civil objetiva aplica-se indistintamente à administração direta e às entidades que compõem a administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

ERRADO
2015

Na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente político instituidor dessa entidade deverá responder, de maneira subsidiária, pela indenização.

CERTO
2018

É objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação a terceiros, usuários ou não do serviço, podendo, ainda, o poder concedente responder subsidiariamente quando o concessionário causar prejuízos e não possuir meios de arcar com indenizações.

CERTO
2017

3 Excludentes e atenuantes

59 itens no TEC | **10%** do total | **28** desde 2018 | Gabarito **C 36** / **E 23**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

Culpa concorrente (atenua)	38 itens · 12 desde 2018 · C 21 / E 17
Culpa exclusiva da vítima (exclui)	34 itens · 6 desde 2018 · C 21 / E 13
Caso fortuito, força maior e eventos da natureza	30 itens · 13 desde 2018 · C 15 / E 15
Fato de terceiro e atos de multidão	14 itens · 4 desde 2018 · C 5 / E 9
Excludente de ilicitude penal NÃO afasta a responsabilidade civil	3 itens · 3 desde 2018 · C 1 / E 2

As excludentes **rompem o nexo causal**. É por isso que existem no risco administrativo e não existem no risco integral. Quem tem o **ônus de provar** a culpa da vítima é a **Administração**.

Circunstância	Efeito	Detalhes cobrados
Culpa exclusiva da vítima	**EXCLUI**	Ex.: motorista embriagado bate em viatura estacionada; suicida que se joga na frente do veículo oficial.
Culpa concorrente (recíproca) da vítima	**ATENUA**	Compensação de culpas: a indenização é reduzida na proporção da participação de cada um. **Não exclui.**
Caso fortuito / força maior (eventos da natureza, imprevisíveis e inevitáveis)	**EXCLUI***	*Salvo se o Estado contribuiu por **omissão** e o dano era **evitável**: árvore mal conservada que cai na tempestade, bueiros entupidos na enchente. Nesse caso a responsabilidade subsiste.
Fato exclusivo de terceiro / atos de multidão	**EXCLUI***	*O Estado responde se houve **omissão** em proteger, em regra de forma **subjetiva** (ex.: chamado à polícia que não foi atendido).
Excludente de **ilicitude penal** do agente (legítima defesa, estrito cumprimento do dever)	**NÃO EXCLUI**	O ato pode ser lícito na esfera penal e ainda assim gerar dever de indenizar o terceiro atingido.



A TROCA PREFERIDA DA BANCA

38 itens sobre culpa concorrente e 34 sobre culpa exclusiva. Os itens recentes (2024–2026) invertem os efeitos: "culpa exclusiva **atenua**" e "culpa concorrente **exclui**". Os dois estão errados.

A culpa exclusiva da vítima, se comprovada, é causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. **ERRADO** 2026

Caso fortuito, força maior e culpa concorrente da vítima são causas excludentes da responsabilidade do Estado. **ERRADO** 2025

A demonstração de culpa concorrente da vítima na ocorrência de dano é causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. **CERTO** 2026

Em determinado município, durante uma tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em uma praça pública administrada pela prefeitura local, caiu sobre um veículo particular estacionado na via, o qual sofreu danos significativos. Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. Na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente de responsabilidade por força maior.

ERRADO 2024

A responsabilidade civil do Estado pode subsistir ainda que se tenha constatado a ocorrência de força maior.

CERTO 2024

Nem sempre a ocorrência de caso fortuito e força maior afasta a responsabilidade extracontratual do estado, o que ocorre, por exemplo, nas situações em que o fato era evitável.

CERTO 2023

Um município poderá ser condenado ao pagamento de indenização por danos causados por conduta de agentes de sua guarda municipal, ainda que tais danos tenham decorrido de conduta amparada por causa excludente de ilicitude penal expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado.

CERTO 2019

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ônus da prova de culpa do particular por eventual dano que tenha sofrido, caso exista, cabe sempre à administração pública.

CERTO 2012

Multidão depreda lojas após a polícia não atender ao chamado. Em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, em razão do dever de vigilância permanente da administração pública.

ERRADO 2018

O Estado não responde civilmente pelos danos causados por atos praticados por agrupamentos de pessoas ou multidões, por se tratar de atos de terceiros que caracterizam uma excludente de causalidade, salvo quando se verificar omissão do poder público em garantir a integridade do patrimônio danificado, hipótese em que a responsabilidade civil é subjetiva.

CERTO 2009

4 Omissão estatal

38 itens no TEC · **6%** do total · **18** desde 2018 · Gabarito **C 20** / **E 18**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

- Omissão estatal: regra subjetiva × dever específico — 69 itens · 29 desde 2018 · C 36 / E 33
- Custódia: presos, alunos, fugas — 13 itens · 1 desde 2018 · C 7 / E 6

OMISSÃO GENÉRICA → SUBJETIVA (REGRA)

Teoria da **culpa do serviço / culpa anônima**: a vítima prova que o serviço **não funcionou**, **funcionou mal** ou **atrasou**, além do dano e do nexo. Não precisa identificar o agente culpado.

Ex.: queda de ciclista em via mal conservada; placa sem manutenção que cai sobre carro; atos de multidão sem resposta policial.

OMISSÃO ESPECÍFICA → OBJETIVA

Quando o Estado tem **dever jurídico específico de agir**, em especial de **guarda/custódia**: presos, alunos em escola pública, pacientes internados.

STF, RE 841.526 (Tema 592): morte de detento gera responsabilidade objetiva por inobservância do dever específico de proteção (CF, art. 5º, XLIX).

Caso de custódia ou fuga	Responsabilidade
Preso morto ou agredido por outro detento	**Objetiva (dever de guarda)**
Aluno agredido por colega dentro da escola pública, no horário de aula	**Objetiva**
Crime cometido por foragido **muito tempo depois** da fuga	**Não responde: nexo rompido (STF, RE 608.880, Tema 362)**
Crime cometido **logo após** a fuga, ou falha notória (ex.: preso do semiaberto que reiteradamente não retornava, com conhecimento da direção)	**Responde: nexo direto e imediato**

CUIDADO COM "POSIÇÃO CONSENSUAL"

O tema é **divergente** na doutrina. O STF tem aplicado o art. 37, § 6º também a omissões; doutrina majoritária e STJ ficam com a teoria subjetiva para a omissão genérica. A banca considera **Errado** dizer que é "consensual" que a omissão depende de culpa (item de 2024). O gabarito seguro é: omissão é **subjetiva em regra** e **objetiva** quando há dever específico.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, admitindo-se, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva caso a omissão estatal viole um dever jurídico específico de agir previsto na ordem normativa, como ocorre na hipótese de morte de detento sob custódia do Estado.

CERTO 2025

De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa.

ERRADO 2024

Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado.

CERTO 2024

Caso um ciclista sofra danos materiais em razão de queda sofrida em via pública mal conservada, a indenização devida demandará apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

ERRADO 2022

O Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontra sob responsabilidade pública.

CERTO 2020

Não há possibilidade de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, uma vez que tal responsabilidade só se configura pela ação do agente.

ERRADO
2026

Na situação em que um detento mate um outro que estava recolhido na mesma carceragem, não há razão para se aventar a responsabilidade objetiva do Estado, pois o dever de guarda da administração pública não chega a configurar a assunção do risco administrativo.

ERRADO
2008

Considere que uma criança, aluno de uma escola pública, tenha sofrido uma lesão no horário de aula, nas dependências da escola, por agressão perpetrada por outra criança. Nessa situação, o Estado terá responsabilidade civil objetiva na modalidade risco administrativo pelo dano sofrido pela criança.

CERTO
2013

Preso foge e, 11 meses depois, mata um desafeto. Considere a seguinte situação hipotética. Márcio cumpria pena em um presídio federal de segurança máxima. Na madrugada do dia 10/1/2005, fugiu do presídio, escondendo-se em uma chácara no interior do Piauí. No dia 10/12/2005, resolveu acertar contas com um antigo desafeto, e matou Pedro, pai de duas filhas menores de idade, uma delas portadora de um câncer raro. Nessa situação, com base na teoria do risco administrativo, e nos precedentes do STF, o ente estatal responsável pela administração e segurança do presídio não teria responsabilidade objetiva.

CERTO
2006

Em casos de dano a pessoas causado por evento da natureza, o Estado poderá ser responsabilizado civilmente por omissão.

CERTO
2023

5 Agente público, regresso e dupla garantia

105 itens no TEC · **18%** do total · **32** desde 2018 · Gabarito **C 39** / **E 66**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

■■■■	Ação regressiva contra o agente (dolo ou culpa)	71 itens · 16 desde 2018 · C 37 / E 34
■■□□	Polo passivo e dupla garantia (vítima × agente)	22 itens · 8 desde 2018 · C 4 / E 18
■■□□	Independência das instâncias (civil, penal, administrativa)	22 itens · 4 desde 2018 · C 12 / E 10
■■□□	Responsabilidade do agente é subjetiva	16 itens · 5 desde 2018 · C 8 / E 8
■■□□	Reparação na via administrativa (acordo)	12 itens · 2 desde 2018 · C 3 / E 9
■■□□	Denunciação da lide, herdeiros e pagamento prévio	10 itens · 0 desde 2018 · C 5 / E 5
■□□□	Prescrição	7 itens · 1 desde 2018 · C 2 / E 5

Teoria da dupla garantia (STF, RE 1.027.633, Tema 940)

1. Vítima propõe a ação contra a **pessoa jurídica** (de direito público ou privada prestadora)

→ responsabilidade **objetiva**

2. Pessoa jurídica indeniza a vítima, judicial ou administrativamente

→ ação regressiva **subjetiva**

3. Agente ressarce se agiu com **dolo OU culpa**

× A vítima **não** pode processar diretamente o agente, nem incluí-lo em litisconsórcio com o Estado. O agente é **parte ilegítima** na ação indenizatória.

A dupla garantia protege as duas pontas: a **vítima**, que cobra de quem tem patrimônio, sem provar culpa; e o **agente**, que só responde perante a pessoa jurídica à qual se vincula. A tese do Tema 940 vale também para quem presta serviço público por delegação.

Ponto da ação regressiva	O que vale
Elemento subjetivo	**Dolo ou culpa**, inclusive culpa leve. Não basta conduta, dano e nexo; e não se exige só dolo.
Pressuposto	A pessoa jurídica precisa ter **efetivamente indenizado** a vítima.
Agente não identificado	O Estado indeniza, mas fica sem ter contra quem regredir.
Denunciação da lide	**Não é obrigatória**. Se não houver denunciação, o regresso continua possível em ação autônoma.
Morte do agente	O dever se transmite aos **herdeiros, até o limite da herança** (CF, art. 5º, XLV).
Cargo em comissão ou empregado de prestadora	Também respondem regressivamente.
Natureza da propositura	Não é uma faculdade discricionária: havendo dolo ou culpa, a Administração deve buscar o ressarcimento (indisponibilidade do interesse público).

REPARAÇÃO PODE SER ADMINISTRATIVA

Se a Administração reconhece a responsabilidade e há **acordo** sobre o valor, a reparação pode ser feita na via administrativa. A via judicial **não é obrigatória**, e a vítima não precisa esperar o fim do PAD para pedir indenização.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (LEI 8.112/1990, ARTS. 121 A 126)

As esferas civil, penal e administrativa são independentes e cumuláveis, sem *bis in idem*. A absolvição penal só afasta a responsabilidade administrativa quando reconhece **inexistência do fato ou negativa de autoria**. A absolvição **por falta de provas** não afasta.

PRESCRIÇÃO

- Ação da vítima contra a Fazenda: **5 anos** (Decreto 20.910/1932). O mesmo prazo vale para as privadas prestadoras de serviço público (Lei 9.494/1997, art. 1º-C).
- Danos por **perseguição política** no regime militar: **imprescritíveis** (STJ, Súmula 647).
- Ressarcimento ao erário: **prescritível** quando decorre de ilícito civil (STF, Tema 666); **imprescritível** só quando decorre de **ato doloso de improbidade** (Tema 897). Os prazos de "3 anos" e "10 anos" para o regresso, e a expressão "prazo decadencial", foram dados como Errado.

No caso de ilícito praticado por agente público contra terceiro, a ação de indenização por danos materiais deve ser ajuizada diretamente contra o Estado, que tem o direito de regresso contra o servidor em caso de culpa ou dolo.

CERTO 2026

Caso um servidor público de uma autarquia, agindo nessa qualidade, cause dano a terceiro, a pessoa que sofrer o dano poderá cobrar em juízo a reparação civil diretamente do mencionado servidor, se este tiver agido com culpa ou dolo.

ERRADO 2026

Ação para reparação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou, quando cabível, contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato danoso.

CERTO 2025

A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano.

ERRADO 2018

O direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado ao terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

ERRADO 2024

Na hipótese de responsabilidade do Estado por dano causado por agente público, apenas nos casos de atos dolosos será assegurado ao poder público o direito de regresso.

ERRADO 2017

Para garantir o seu direito de regresso, o poder público, ao responder à ação de indenização, deverá promover a denunciação da lide ao servidor causador ao suposto dano.

ERRADO 2015

Servidor morre antes de a União propor o regresso. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor público federal cometeu ato ilícito que causou dano patrimonial a um cidadão. Este ajuizou ação indenizatória contra a União, na qual obteve a reparação da lesão. Após isso, a União preparou-se para promover ação regressiva contra o servidor, mas, antes de ela ser proposta, este veio a falecer. Nessa situação, a União ainda poderia ajuizar a ação regressiva, pois o direito de regresso atinge os herdeiros do servidor.

CERTO 2001

A ação de regresso, em face de servidor que tenha tido conduta lesiva, independe da efetivação do pagamento, por parte da administração pública, por dano causado ao particular.

ERRADO 2012

Para segurança da administração pública, a reparação de dano extracontratual deve ocorrer necessariamente por meio de ação judicial.

ERRADO
2024

Caso seja impossível a identificação do agente público responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado de exercer o direito de regresso contra qualquer agente.

CERTO
2014

O direito de obter indenização em decorrência de responsabilidade civil do Estado prescreve em cinco anos, não se aplicando esse prazo a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

ERRADO
2022

São imprescritíveis as ações de reparação de dano promovidas contra o Estado, caso o dano resulte de motivação política.

CERTO
2013

6 Atos legislativos e judiciais

21 itens no TEC | **4%** do total | **6** desde 2018 | Gabarito **C 9** / **E 12**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

- Atos legislativos — 13 itens · 2 desde 2018 · C 5 / E 8
- Atos judiciais e erro judiciário — 11 itens · 5 desde 2018 · C 3 / E 8

Atos legislativos

Situação	Indeniza?
Lei geral e abstrata, constitucional	**Não**
Lei **declarada inconstitucional** que causou dano	**Sim**
Lei de **efeitos concretos** (lei formal, ato materialmente administrativo) que lesa pessoas determinadas	**Sim**
Omissão / mora legislativa	**Em regra, não**

PEGADINHA

"A soberania do Legislativo impede, **em qualquer circunstância**, a responsabilização" → **Errado**.

Atos judiciais

Situação	Indeniza?
Ato **jurisdicional típico** (sentença, decisão)	**Em regra, não**
Erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença (CF, art. 5º, LXXV)	**Sim, objetivamente, inclusive após revisão criminal**
Atos **administrativos** do Judiciário (ex.: oficial de justiça que danifica bem)	**Sim: regra geral do art. 37, § 6º**
Juiz que age com **dolo ou fraude**	Responde **regressivamente** (CPC, art. 143). A vítima aciona o Estado, não o juiz.

É plenamente admissível a responsabilidade estatal pelo dano causado por lei inconstitucional. — **CERTO** 2023

Em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilização civil do Estado. — **CERTO** 2019

Em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 1988. — **ERRADO** 2016

A União é responsável civilmente quando o Congresso Nacional incide em mora legislativa para edição de lei ordinária conferidora de eficácia a norma constitucional. — **ERRADO** 2008

Em regra, atos jurisdicionais não são aptos a gerar indenização com base no regime jurídico da responsabilidade do Estado. — **CERTO** 2022

Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede que o Estado seja responsabilizado civilmente pelo referido ato judicial. — **ERRADO** 2024

O polo passivo de ação de indenização em razão de dano causado a particular por magistrado no exercício de suas funções deve contemplar, conjuntamente, o Estado e o magistrado. — **ERRADO** 2025

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de atos judiciais é fundamentada na teoria da culpa administrativa, de modo que o administrado somente poderá exercer o direito à reparação dos prejuízos sofridos se comprovar mau funcionamento do serviço. — **ERRADO** 2025

Oficial de justiça do TJDFT causa dano a terceiro no exercício da função. Suponha que o TJDFT, por intermédio de um oficial de justiça, no exercício de sua função pública, pratique ato administrativo que cause dano a terceiros. Nessa situação, não se aplicam as regras relativas à responsabilidade civil do Estado, já que os atos praticados pelos juízes e pelos auxiliares do Poder Judiciário não geram responsabilidade do Estado.

ERRADO
2013

7 Casos especiais e Temas do STF

32 itens no TEC · **5%** do total · **10** desde 2018 · Gabarito **C 12** / **E 20**

SUBTEMAS MAIS COBRADOS NESTE BLOCO

Obras públicas e empreiteiras	17 itens · 1 desde 2018 · C 7 / E 10
Servidor como vítima ("terceiro")	8 itens · 1 desde 2018 · C 5 / E 3
Tabeliães e registradores	2 itens · 2 desde 2018 · C 0 / E 2
Jornalista em manifestação; fraude em concurso	2 itens · 2 desde 2018 · C 1 / E 1
Terceirização e OSCIP (culpa in vigilando)	3 itens · 0 desde 2018 · C 2 / E 1

Jurisprudência que a banca transforma em item

Precedente	Tese em uma linha
Tema 130 · RE 591.874	Prestadora privada de serviço público responde **objetivamente** também perante **não usuários**.
Tema 940 · RE 1.027.633	**Dupla garantia**: a ação é contra o Estado ou a prestadora; o agente responde só regressivamente.
Tema 592 · RE 841.526	**Morte de detento**: responsabilidade objetiva por inobservância do dever específico de proteção.
Tema 362 · RE 608.880	**Crime de foragido**: o Estado só responde se houver nexo direto entre a fuga e o dano.
Tema 777 · RE 842.846	Atos de **tabeliães e registradores**: o Estado responde **objetivamente**, com regresso obrigatório em caso de dolo ou culpa.
Tema 1.055 · RE 1.209.429	**Jornalista** ferido por policiais em manifestação: responsabilidade objetiva. Pode haver culpa exclusiva se ele descumprir advertência ostensiva de área de grave risco.
Tema 512 · RE 662.405	Concurso cancelado por **fraude**: o Estado responde **subsidiariamente** (não solidariamente) pelos danos materiais causados pela banca organizadora.
Tema 246 / ADC 16	**Terceirização**: a Administração não responde automaticamente pelos encargos trabalhistas; só subsidiariamente, se comprovada falha na fiscalização (culpa *in vigilando*).

Obras públicas

Origem do dano	Quem responde e como
Só fato da obra (a obra em si causa o dano, mesmo bem executada; ex.: escavação que racha casas vizinhas)	O **Estado** responde objetivamente. Ato lícito também gera indenização.
Má execução pelo empreiteiro contratado	O **empreiteiro** responde (Lei 14.133/2021, art. 120), sem a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, porque não é prestador de serviço público. O Estado responde se falhar na fiscalização.
Simples perda de clientela por uma obra de interesse geral (ex.: ponte que substitui balsas)	**Não há dano indenizável: falta o dano anormal e específico.**

O Estado não poderá ser responsabilizado objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, devido ao fato de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

ERRADO 2023

Registrador age com negligência e causa dano a terceiros. Na situação narrada, a averiguação da responsabilidade civil do Estado orienta-se pela teoria da culpa do serviço.

ERRADO 2022

O Estado responde objetivamente pelos danos ocasionados a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.

CERTO 2022

Segundo a jurisprudência do STF, no caso de fraude em concurso público gerar dano material a candidato, o Estado responderá solidariamente com a organizadora do certame.

ERRADO 2025

etc.) 564) No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item. Como obras públicas são realizações da administração em prol do interesse público, delas não resulta dano indenizável a título de responsabilidade do Estado.

ERRADO 2024

O empreiteiro particular de obra pública, habilitado e vencedor no processo licitatório, não responde por danos causados a terceiros durante a execução da obra, pois está apenas executando ato administrativo.

ERRADO 2002

Em obra pública, contratada por empreitada global com empresa privada, desaparece a responsabilidade objetiva da administração pública. Os danos causados a terceiros, em razão da obra em si, são de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

ERRADO 2005

Escavação de rede de esgoto racha a casa de João. Na hipótese descrita, João, para sustentar sua pretensão na ação de ressarcimento contra o município sergipano, não precisa demonstrar que o dano por ele sofrido decorreu da negligência, imprudência ou imperícia dos servidores municipais ao proceder a escavação.

CERTO 2003

Considere que Carlos, por descuido, tenha causado incêndio na casa de Patrícia, e que, para salvá-la, tenha sido necessário que servidores públicos destruíssem uma parede da casa vizinha, pertencente a Joana. Nesse caso, Joana poderá pleitear a responsabilização civil do Estado pela destruição que os servidores causaram, hipótese em que o Estado poderá ajuizar ação regressiva contra Carlos.

CERTO 2024

A responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe da existência de culpa.

CERTO 2024

8 As 20 pegadinhas que mais derrubam

Montadas a partir dos itens com gabarito **Errado**

#	A banca escreve... (ERRADO)	O correto é...
1	O Brasil adota a teoria do risco integral.	Regra: risco **administrativo**. Risco integral só em exceções (dano nuclear, ambiental, terrorismo).
2	A culpa concorrente da vítima exclui a responsabilidade.	Culpa concorrente **atenua**.
3	A culpa exclusiva da vítima atenua a responsabilidade.	Culpa exclusiva **exclui**.
4	A responsabilidade objetiva dispensa o nexo causal.	Dispensa **culpa**, nunca o **nexo**.
5	A vítima deve provar dolo ou culpa do agente.	Basta conduta, dano e nexo.
6	A vítima pode acionar diretamente o servidor, ou os dois em litisconsórcio.	**Dupla garantia** (Tema 940): a ação é só contra a pessoa jurídica.
7	O regresso cabe só em caso de dolo, ou independe de dolo/culpa.	Cabe em caso de **dolo ou culpa**.
8	Só atos ilícitos geram responsabilidade.	Ato lícito gera, se o dano for **anormal e específico** (isonomia).
9	Só danos materiais são indenizáveis.	Danos **materiais e morais**.
10	A prestadora responde objetivamente só perante o usuário.	Também perante o **não usuário** (Tema 130).
11	Estatal que explora atividade econômica responde pelo art. 37, § 6º.	Segue o **direito privado** (art. 173, § 1º, II).
12	Força maior sempre exclui a responsabilidade.	Não exclui se o dano era **evitável** e houve omissão estatal.
13	O Estado não responde por omissão.	Responde: de forma **subjetiva** na omissão genérica e **objetiva** quando há dever específico.
14	A excludente de ilicitude penal afasta a responsabilidade civil.	**Não afasta**.
15	Atos legislativos e judiciais nunca geram responsabilidade.	Há exceções: lei inconstitucional, lei de efeitos concretos, erro judiciário.
16	A reparação só pode ser feita na via judicial.	Pode ser **administrativa**, por acordo.
17	Sem denunciação da lide, perde-se o direito de regresso.	Denunciação **facultativa**; o regresso pode vir em ação autônoma.
18	Os herdeiros não respondem no regresso.	Respondem **até o limite da herança**.
19	Na fraude em concurso, o Estado responde solidariamente com a banca.	Responde **subsidiariamente** (Tema 512).
20	O Estado não responde por atos de tabeliães, porque o serviço é privado.	Responde **objetivamente** (Tema 777).

9 Revisão relâmpago

Leia na véspera da prova

Checklist: saber de cor

☐ Art. 37, § 6º: direito público + privadas prestadoras; "nessa qualidade"; "terceiros"; regresso por dolo ou culpa.

☐ Linha do tempo: irresponsabilidade → civilista → culpa do serviço → risco administrativo (desde a CF/1946).

☐ Risco administrativo admite excludentes; risco integral não.

☐ Pressupostos: conduta + dano + nexo (dano direto e imediato).

☐ Ato lícito: dano anormal e específico; fundamento na isonomia.

☐ Culpa exclusiva exclui; culpa concorrente atenua; o ônus da prova é da Administração.

☐ Força maior e fato de terceiro excluem, salvo omissão estatal com dano evitável.

☐ Omissão: genérica é subjetiva (culpa anônima); específica (custódia) é objetiva.

☐ Prestadora: objetiva perante usuário e não usuário; poder concedente responde subsidiariamente.

☐ Estatal econômica: direito privado.

☐ Dupla garantia: vítima contra a pessoa jurídica; pessoa jurídica contra o agente.

☐ Regresso: dolo ou culpa; pressupõe pagamento; herdeiros até o limite da herança; denunciação facultativa.

☐ Prescrição: 5 anos contra a Fazenda e contra as prestadoras; perseguição política no regime militar é imprescritível.

☐ Legislativo: lei inconstitucional ou de efeitos concretos. Judicial: erro judiciário.

Mapa-síntese

Pergunta da banca	Resposta curta
Teoria adotada?	Risco administrativo
Precisa de culpa?	Não (Estado) · Sim (agente, no regresso)
Precisa de nexo?	Sempre
Atos lícitos?	Sim, se o dano for anormal e específico
Dano moral?	Sim
Omissão?	Subjetiva, salvo dever específico
Preso morto?	Objetiva
Não usuário de concessionária?	Objetiva
Caixa / Petrobras?	Direito privado
Processar o servidor?	Não; só regresso
Dano nuclear?	Risco integral
Tabelião?	Estado, de forma objetiva

ITENS ANTIGOS COM GABARITO SUPERADO

- **1997**: "O BACEN *e o servidor* podem ser condenados" (C) e **2012**: "O servidor poderá ser responsabilizado individualmente por dano moral" (C). Os dois contrariam a dupla garantia do Tema 940 (2019). Hoje, o agente responde só regressivamente.
- **2007**: "O risco integral jamais foi acolhido nas constituições" (C). A própria banca, em **2003** e **2024**, tratou o dano nuclear como responsabilidade independente de culpa, enquadrada como risco integral. Em prova atual, considere que o risco integral é aplicado excepcionalmente.
- **2006**: policial de folga que atira na namorada com arma da corporação, sem responsabilidade objetiva (C). Já em **2002** a banca deu Certo para responsabilidade objetiva quando o agente usa a arma da corporação fora do serviço. O STF tende à responsabilização quando o dano decorre da condição de agente.